



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/100/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

המבקשים:	1	קסטילו כהן ריטה
	2	שושן מרים מרלן
	3	ג'ינו אלברט דנה
	4	אלטיט אנדרה ויקטור
	5	טל יעל לורנס
		באמצעות ב"כ: עו"ד ליזרוביץ טל אילות 3, אילת טל': 0544616617 פקס: 086326675

נגד	
המשיבים:	1
	נציגות ועד הבית בגוש 40137 חלקה 1
	2
	אשכנזי יובל
	3
	חיקין אנאטולי
	4
	מויאל שי
	5
	מויאל רונית
באמצעות ב"כ: עו"ד מנחם מאיר	
הנמל 2, חיפה	
טל': 0539500000 פקס: 048110249	

החלטה

לפניי בקשה להורות לממונה על עריכת האסיפה הכללית, עו"ד עדה פרנקל (להלן: "הממונה"), שלא להעביר את המסמכים שברשותה לנציגות הבית המשותף. אקדים ואומר כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/100/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרקע לבקשה

1. הצדדים הינם בעלי דירות וכן נציגות הבית המשותף שברחוב טופז 2, אילת (להלן: "הבית המשותף"). בין הצדדים מתנהלים הליכים רבים מאוד אשר אינם נדרשים לענייננו, ועל כן אמנע מלהתייחס אליהם. אף בגדרי הליך זה אירעו אירועים רבים שאינם נדרשים לענייננו. אסתפק אפוא בהעמדת רקע עובדתי תמציתי, שיאפשר את הבנת המחלוקת בין הצדדים נושא החלטתי זו.
2. ביום 7.1.2025 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בענייניו של הבית המשותף (רע"א 5669/24), ובו נקבע, לענייננו, כי תיערך אסיפה כללית בבית המשותף, בפיקוח המפקח על רישום מקרקעין שימנה גורם מטעמו. ביום 19.1.2025 הוריתי על מינוי הממונה לפקח על האסיפה. ביום 10.3.2025 הודיעה הממונה על קיום האסיפה ועל תוצאותיה, ובשולי דבריה ביקשה שיינתנו לה הוראות בדבר החומר שנאסף אצלה במסגרת תפקידה.
3. הממונה לא פירטה אודות החומר שמצוי ברשותה, אולם חומר זה כולל פרטי התקשרות עם חלק מבעלי הדירות, וכן מסמכים שונים שנועדו להוכיח את זכותו של אדם להשתתף באסיפה הכללית, דוגמת: תעודות חתומות בידי מנהל או מזכיר תאגיד אשר מאשר את מינויו של אדם לשמש כבא כוחו של אותו תאגיד באסיפה הכללית, ייפויי כוח שנחתמו בפני הממונה, תצלומי תעודות רשמיות שנועדו להוכיח את זהותו של אדם, והסכמי מכר שמוכיחים את זכויותיהם בבית המשותף של פרטים שאינם רשומים במרשם המקרקעין כבעלי דירות בבית המשותף.
4. לאחר העיון בהודעת הממונה קבעתי בהחלטתי מאותו יום כי "הנציגות הנבחרת תוכל לקבל לידיה את המסמכים שברשותה של עו"ד פרנקל, ולשומרם עם מסמכי הבית המשותף. ככל והמסמכים לא יתבקשו, עו"ד פרנקל תשמור את המסמכים לתקופה של חמש שנים".
5. עוד באותו יום הגישו המבקשים בקשה שכותרתה "בקשה דחופה שלא להעביר את המסמכים אשר בידי עו"ד פרנקל לידי הנציגות". ביום 11.3.2025, ולאחר עיון בבקשה, הוריתי למשיבים להגיב לבקשה, וקבעתי כי בשלב זה תשמור הממונה את המסמכים בידיה. ביום 18.3.2025 הגיבו המשיבים לבקשת המבקשים.
6. ביום 21.4.2025 התקיים דיון בהליך זה, ובהליכים נוספים שמתנהלים בין הצדדים, ובסופו התייחסו הצדדים לשאלת העברת המסמכים שבידי הממונה לנציגות. לאחר שמיעת טענות הצדדים בעל פה קבעתי כי הצדדים יגישו טענותיהם בעניין זה בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/100/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. ביום 5.5.2025 הגישו המבקשים את טענותיהם בעניין זה וביום 19.5.2025 הגישו המשיבים את טענותיהם.

טענות הצדדים

8. לטענת המבקשים, אשר נטען כי הם מייצגים 31 בעלי דירות בבית המשותף, זכותם של בעלי דירות שלא ליצור קשר ישיר עם נציגות הבית המשותף, אלא באמצעות מיופה כוח. כן נטען כי זכותם של בעלי דירות שלא למסור לנציגות את פרטי ההתקשרות עימם, ואף מסמכים אישיים שונים דוגמת צילום תעודה מזהה, הסכמי מכר וכדומה. המבקשים הפנו לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "**חוק הגנת הפרטיות**"), אולם טענתם בעניין זה לא הובהרה די הצורך. ככל שהנבתי, טענתם היא שאם הנציגות אינה זכאית לקבל את המסמכים המבוקשים, קבלת המסמכים תהווה בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות. בהינתן שטענה זו כפופה להכרעה בדבר זכות הנציגות לקבל לידיה את המסמכים, היא אינה נדרשת להכרעה.

9. בהתאם להחלטתי מיום 21.4.2025 לטענות המבקשים צורפו אסמכתאות, אשר מעידות על רצונם של מספר לא מועט של בעלי דירות שלא לחשוף את פרטיהם לצדדים שלישיים, ובפרט למשיבים. בעניין זה צורפו פניותיהם של בעלי דירות, בהם התבקשה הממונה שלא להעביר את פרטיהם. אציין כי במרבית הפניות הבקשה הייתה שלא למסור את פרטי ההתקשרות עם בעלי הדירות, אולם בחלקן של הפניות הבקשה הייתה שלא למסור כל מידע בעניינו של הפונה לצד שלישי.

10. המשיבים הקדישו את עיקר תגובתם להצגת טענתם לפיה המבקשים מעוניינים למנוע באופן אקטיבי את יצירת הקשר הבלתי אמצעי בין הנציגות לבעלי הדירות, וזאת על-מנת לשמר את כוחם של המבקשים, ולאפשר להם לפעול בבית המשותף בשם בעלי דירות רבים. נטען כי התנהלות זו גוררת סכסוכים מיותרים בבית המשותף, שייפתרו במידה ויתאפשר לנציגות להציג את עמדתה לבעלי הדירות באופן בלתי אמצעי. נטען כי היעדר האפשרות ליצור קשר עם בעלי הדירות פוגע ביכולתה של הנציגות לבצע את תפקידיה בהתאם לדין; כן נטען, תוך הפניה ל-(המפקח על רישום מקרקעין ת"א) 407/19 **בועז נ' גבעת אנדרומדה יפו בע"מ** (27.10.2021) (להלן: "**עניין בועז**"), כי הנציגות זכאית לקבל לידיה את פרטי ההתקשרות עם בעלי הדירות, וכי אין בכך פגיעה בפרטיות. נטען כי אף בעניינם של הצדדים עצמם התקבלה בעבר החלטה, בידי כב' המפקחת (כתוארה אז) **צ. קוינט-שילוני**, אשר הורתה למבקשים, שבאותה עת כיהנו בנציגות הבית המשותף, להעביר לידי המשיבים את פרטי בעלי הדירות שברשותם (להלן: "**ההחלטה מיום 23.5.2022**"); לבסוף, נטען כי למשיבים הזכות לעיין במסמכים שמסרו התובעים לממונה בהתאם להחלטות שניתנו בהליך ובזיקה לאופן ניהול הבחירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/100/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

11. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים אני סבור שיש לקבל את הבקשה בחלקה, כך שפרטי הקשר עם בעלי הדירות לא יימסרו לנציגות, אולם שאר המסמכים שברשות הממונה יועברו לידי הנציגות.

12. בתמצית, החלטתי זו נובעת מכך שהמסמכים שהועברו לממונה הועברו לה לשם הוכחת הזכאות להשתתף באסיפה הכללית. כך, בין היתר, נמסרו לממונה מסמכים שמוכחים זכות קניינית בבית המשותף, או למצער "זיקה הקרובה מאוד לזיקה קניינית" (ראו: ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 1730/99 צ.ה.ר. **חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום-טוב עבוד שבבי** (1987) בע"מ, פסקה 8 (31.12.1999)). כן הועברו לידי הממונה יפויי כוח להשתתפות באסיפה הכללית מידי פרטים ותאגידים.

13. המסמכים שמכוחם השתתפו בעלי הזכויות באסיפה הכללית, צריכים להיות חשופים לעיון כלל בעלי הדירות, על-מנת שבמקרה הצורך יתאפשר לבעלי הדירות בבית המשותף לערער על השתתפותו של מאן דהוא באסיפה. משכך, מסמכים אלה צריכים להיות בידי נציגות הבית המשותף.

14. לעומת זאת, זכותו של בעל דירה להימנע מלמסור את פרטי ההתקשרות עימו לנציגות הבית המשותף. אינטרס הנציגות בקשר ישיר עם בעלי הדירות – עליו עמדו המבקשים – מובן, אולם בהיעדר חובה חוקית למסירת פרטים, זכותם של בעלי הדירות להימנע ממסירת הפרטים גוברת. על כן, הבחירה האם לחשוף פרטי קשר תישאר בידי בעלי הדירות, גם במחיר של פגיעה מסוימת בתפעול הבית המשותף.

15. אלה הם הדברים בתמצית, וכעת בהרחבה.

ההבחנה בין חובת הנציגות למסור מידע שברשותם לחובת בעלי הדירות למסור מידע בעניינם

16. ראשית יש לעמוד על ההבחנה בין חובת הנציגות למסור לבעלי הדירות מידע שברשותה – נושא שנדון בעניין **בועז** ובהחלטה מיום 23.5.2022 – לבין חובתם של בעלי דירות למסור מידע בעניינם לנציגות הבית המשותף – הנושא שנדון בענייננו. הגם שישנו קשר מסוים בין השאלות, שכן נקבע בעניין **בועז** ובהחלטה מיום 23.5.2022 שעל הנציגות להעביר את המידע שבידיה לידי בעלי הדירות, השאלות אינן זהות.

17. השאלה האם נציגות הבית המשותף מחוייבת לחלוק את המידע שברשותה עם בעלי הדירות קשורה, בין היתר, לשאלה ברשות מי המידע שמצוי בידי הנציגות, והאם ישנה אפשרות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/100/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלנציגות יהיה מידע שאינו חשוף לידי בעלי הדירות. לעומת זאת, השאלה האם על בעלי הדירות חובה לחלוק מידע מסוים עם הנציגות, קשורה לשאלה האם ישנו מקור חוקי כל שהוא לדרישת הנציגות לקבל לידיה מידע זה.

18. רוצה לומר, גם אם נקבל את הקביעה בעניין **בועז** ובהחלטה מיום 23.5.2022 לפיה נציגות הבית המשותף צריכה לחלוק את המידע שברשותה עם כל בעלי הדירות, אין משמעות הדבר שבעלי הדירות חייבים לחלוק עם נציגות הבית המשותף מידע.

19. השאלה שהועמדה למבחן בענייננו היא האם בעלי הדירות חייבים לחלוק מידע עם הנציגות. בהינתן האמור, איני רואה צורך להידרש לשאלת חובת הנציגות לחלוק מידע עם בעלי הדירות.

חובת בעלי הדירות לחלוק מידע עם נציגות הבית המשותף, כתנאי להשתתפותם באסיפה הכללית

20. חוק המקרקעין וכן התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן: "**התקנון המצוי**") קובעים הוראות שונות לעניין האסיפה הכללית. כך, בין היתר, נקבע כי בעלי הדירות רשאים להשתתף באסיפה הכללית (ראו: סעיף 5(א) לתקנון המצוי), וכי הנציגות היא שאמונה על כינוס האסיפה הכללית (ראו: סעיף 5(ב) לתקנון המצוי). משמעות הדבר היא שכאשר אדם מבקש להשתתף באסיפה כללית מוטלת עליו החובה להציג לנציגות הבית המשותף, האמונה על כינוס האסיפה, אסמכתאות בדבר זכאותו להשתתף באסיפה, ככל שיש בכך צורך.

21. הצורך בהצגת אסמכתאות בדבר הזכאות להשתתף באסיפה יכול לנבוע, בין היתר, ממקרה בו אין היכרות בין בעלי הדירות השונים, כך שחברי נציגות הבית המשותף אינם יכולים לדעת האם אדם שטוען שהוא בעל הזכות הרשום בבית המשותף, הוא אכן אותו אדם. במקרה כזה יידרש אותו אדם להציג הוכחה בדבר זהותו, דוגמת תעודה מזהה.

22. מקרה נוסף בו יהיה צורך בהוכחת הזכאות הוא כאשר מי שמבקש להשתתף באסיפה אינו בעל הזכויות שרשום במרשם המקרקעין. במקרה כזה יהיה על אותו אדם להציג אסמכתאות אשר מוכיחות את זכותו להשתתף באסיפה, על-אף שהוא אינו בעל זכויות רשום. כך, בין היתר, במקרה בו אדם מבקש להצביע בשם בעל זכויות רשום באמצעות ייפוי כוח, מוטלת עליו החובה להציג את ייפוי הכוח לנציגות הבית המשותף (ראו: סעיפים 14(ב) ו-14(ד) לתקנון המצוי). כך גם, במקרה בו אדם טוען להיותו בעל זכות בבית המשותף, על-אף שזכותו לא נרשמה, מוטלת עליו החובה להציג לנציגות, אשר ממונה על כינוס האסיפה, אסמכתאות שמוכיחות את טענתו לזכות בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/100/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. יודגש כי מי שמבקש להשתתף באסיפה **חייב** להצדיק את זכאותו לכך, והצגת מסמכים רלוונטיים הינה **תנאי** להשתתפותו באסיפה הכללית. אדם רשאי שלא להציג אסמכתאות בדבר זכאותו להשתתף באסיפה, אך במקרה כזה הנציגות רשאית למנוע את השתתפותו, או לא להביא בחשבון את הצבעתו.

24. יתרה מכך, כל המסמכים שהוצגו לנציגות לשם הוכחת זכאות להשתתף באסיפה, צריכים להיות נתונים לעיון בעלי הדירות בבית המשותף, על-מנת שבעלי הדירות שמעוניינים בכך יוכלו לבחון גם הם, באופן בלתי אמצעי, את זהות משתתפי האסיפה, ובמידת הצורך לערער על קביעתה של נציגות הבית המשותף בדבר זכאותו של מאן דהוא להשתתף באסיפה. בין היתר, ולענייננו, בעלי הדירות זכאים לעיין בייפוי הכוח שהוצגו לנציגות הבית המשותף ולבחון את אמיתותם, לברר את זהותם של המשתתפים באסיפה, ולבדוק את המסמכים ששימשו להוכחת זיקתם הקניינית של המשתתפים לבית המשותף.

25. אכן, בענייננו הממונה פיקחה אישית על כלל המסמכים שהגישו כל המשתתפים באסיפה הכללית. חזקה על הממונה שעשתה עבודתה נאמנה, וכלל הצדדים הצהירו בפניי על שביעות רצונם מעבודתה של הממונה. עם זאת, אין בכך כדי למנוע מבעלי הדירות שיהיו מעוניינים בכך את זכותם לבדוק באופן בלתי אמצעי את המסמכים עליהם הסתמכה הממונה, שעה שאפשרה לפרטים להשתתף באסיפה הכללית. כך, בין היתר, בעלי הדירות זכאים לבחון בעצמם האם אכן פעלה הממונה בהתאם להחלטותי השונות שניתנו בקשר עם השתתפות פרטים באסיפה.

26. בהינתן האמור, יש להורות על העברת כלל המסמכים שנמסרו לממונה על-ידי משתתפי האסיפה הכללית, ככל שאלה שימשו לשם הוכחת זכאותם של אותם משתתפים להשתתף באסיפה הכללית. מסמכים אלה כוללים, בין היתר, את ייפוי הכוח שהוגשו לממונה, מסמכים אשר נמסרו לממונה לשם הוכחת זהותו של אדם, מסמכים אשר מעידים על זכותו של אדם בבית המשותף, וכן כל מסמך אחר שהממונה ביקשה לשם הוכחת זכותו של אדם להשתתף באסיפה הכללית.

זכותם של בעלי הדירות שלא למסור פרטי קשר

27. שונים הדברים בנוגע לפרטי קשר אישיים של בעלי הדירות. המבקשים מצהירים כי הם מתנגדים להעברת פרטי הקשר האישיים שלהם לידי נציגות הבית המשותף. בעניין זה אני סבור כי הדין עמם. בניגוד למסמכים שמעידים על זכותו של אדם להשתתף באסיפה, אותם רשאית הנציגות לדרוש בהיותה האמונה על כינוס האסיפה, אין מקור שבדין שמחייב בעל דירה להעביר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/100/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לידי נציגות הבית המשותף את פרטי הקשר האישיים שלו. משלא קיים מקור בדיון שמחייבם בכך, בעלי הדירות רשאים לסרב להעביר את פרטי ההתקשרות עמם לנציגות, והם אינם חייבים לנמק זאת.

28. לטענת הנציגות סירוב בעלי הדירות למסור את פרטי ההתקשרות עמם יוצר קושי, שכן הוא אינו מאפשר לנציגות ליצור קשר בלתי אמצעי עם בעלי הדירות. אכן, מדובר בקושי שאינו מבוטל ושיש בו ממש (ראו: עניין **בועז**, פסקאות 58-60). עם זאת, אין בקושי זה כדי **לחייב** את בעלי הדירות למסור פרטי התקשרות לנציגות הבית המשותף כאשר אין מקור שבדיון שמחייבם לעשות כן.

29. ייתכן שלבחירתו של בעל דירה שלא למסור פרטי התקשרות יהיו מחירים מסוימים. בין היתר הימנעות זו עשויה למנוע מהנציגות את האפשרות ליצור עם בעל הדירה קשר לשם מסירת הודעות שוטפות. כך, למשל, בעל דירה שאינו מוכן למסור את מספר הטלפון שלו לא יוכל להיות חבר בקבוצת וואטסאפ במסגרתה מעבירה הנציגות מסרים לבעלי הדירות. עם זאת, אין בכך כדי לשלול את זכותו של בעל הדירה שלא למסור את פרטי ההתקשרות עמו, ולשלם על כך את המחירים שייאלץ לשלם.

30. יוזכר שבהתאם להוראות סעיף 7(ב) לתקנון המצוי "הודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו, רואים אותה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר שהוצגה". ממילא, במקרה בו בעל דירה אינו מעוניין לשתף את חברי הנציגות בפרטי ההתקשרות שלו, הנציגות תקיים את האמור בסעיף 7(ב) לתקנון המצוי, ויראו את בעל הדירה כאילו הודיעו לו את ההודעה שפורסמה, בין אם נודע לו עליה ובין אם לאו.

31. כללם של דברים: בעל דירה אינו חייב לשתף את נציגות הבית המשותף ואת שאר בעלי הדירות בפרטי ההתקשרות האישיים שלו, ועל הממונה להימנע מלהעביר את פרטי ההתקשרות של בעלי הדירות לידי נציגות הבית המשותף.

החלק האופרטיבי

32. ניתן בזה צו אשר מורה לממונה, עו"ד עדה פרנקל, כדלקמן:

א. הממונה תעביר לידי נציגות הבית המשותף את כלל המסמכים שנמסרו לה על-ידי משתתפי האסיפה הכללית, ככל ששימשו לשם הוכחת זכאותם להשתתף באסיפה הכללית. מסמכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/100/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלה כוללים, בין היתר: ייפוי כוח; תצלומי תעודות מזהות ומסמכים אשר נמסרו לשם הוכחת זהותו של אדם; מסמכים אשר מעידים על זכות קניינית או זכות אחרת בבית המשותף; כל מסמך אחר שנדרש על-ידי הממונה או שנמסר לה לשם אישור השתתפותו של אדם באסיפה.

ב. הממונה תמנע מלהעביר את פרטי ההתקשרות של בעלי הדירות, ככל שאלה נמסרו לה ונמצא לגביהם סירוב להעברה, בהתאם לנספחים שצורפו לטענות המבקשים מיום 5.5.2025. פרטי ההתקשרות שייחשבו ככאלה כוללים, בין היתר: מספר טלפון; כתובת דואר אלקטרוני; כתובת שאינה בבית המשותף; כל פרט אחר שמאפשר יצירת קשר ישיר עם בעל הדירה.

33. יובהר כי שמירת המידע על ידי הנציגות כפופה לכל דין, לרבות להוראות חוק הגנת הפרטיות. דברים אלה נאמרים מבלי שיהיה בכך להביע דעה בנוגע לשאלה האם בנסיבות העניין יש לסווג את המידע כ"מאגר מידע" לפי אותו חוק.

34. כדי שלא למנוע מהמבקשים את האפשרות להגיש ערעור על ההחלטה, ולנוכח העובדה שהעברת המסמכים אינה הפיכה, אני מורה על עיכוב ביצוע ההחלטה לתקופה של 30 ימים. הממונה תבצע את העברת המידע רק לאחר חלוף תקופה זו, אלא אם תינתן החלטה אחרת בבקשה לעיכוב ביצוע, ככל שתוגש.

35. נוכח קביעתי לפיה חלק מהמידע שבידי הממונה יועבר לנציגות, אני קובע שכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתנה היום 05.06.2025, ט' סיון תשפ"ה, בהיעדר הצדדים.


ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין